

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 263/2538 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

โจทก์

นาง อาชวูเด มีเชอลา

จำเลย

ป.อ. มาตรา 52

ป.วิ.อ. มาตรา 185

แม้ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 52(2)บัญญัติว่าถ้าจะลดโทษประหารชีวิตลง กึ่งหนึ่งให้ลดเป็นโทษจำคุกตลอดชีวิตหรือจำคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปีศาลอาจ ลดโทษเป็นจำคุกตั้งแต่ยี่สิบห้าปีถึงห้าสิบปีได้แต่เมื่อเฮโรอีนของกลางมีน้ำหนัก คำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ถึง 7,521 กรัมซึ่งเป็นปริมาณสูงมากนับเป็นภัยต่อสังคมและ ประเทศชาติอย่างร้ายแรงที่ศาลใช้ดุลพินิจลดโทษให้กึ่งหนึ่งแล้วกำหนดโทษเป็น จำคุกตลอดชีวิตนั้นเหมาะสมกับ พฤติการณ์และ ความร้ายแรงแห่งการกระทำผิดแล้ว

โจทก์ ฟ้อง ว่า เมื่อ วันที่ 29 พฤษภาคม 2536 เวลา กลางคืนก่อน เที่ยง จำเลย มี เฮโรอีน จำนวน 5 ถุง น้ำหนัก รวม 8,675 กรัมคำนวณ เป็น สาร บริสุทธิ์ หนัก 7,521 กรัม ไว้ ใน ครอบครอง ของ จำเลยเพื่อ จำหน่าย อันเป็น การ ฝ่าฝืน ต่อ กฎหมาย และ จำเลย ได้ ส่ง เฮโรอีนจำนวน และ น้ำหนัก ดังกล่าว ออก นอก ราชอาณาจักรไทย ไป เพื่อ จำหน่ายโดย นำ ซุกซ่อน ไว้ ใน จอภาพ เครื่อง รับ โทรทัศน์ ยี่ห้อ โซนี่ ขนาด จอภาพ 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง แล้ว นำ ติดตัว ออก ไป

นอก ราชอาณาจักรไทยเพื่อ จำหน่าย โดย ทาง เครื่องบิน สายการบิน เอธิโอเปีย แอร์ไลน์ ไป ยัง เมือง แอดดิสอาบาบา ประเทศ เอธิโอเปีย และ ต่อไป ยัง เมือง ลากอส ประเทศ ไนจีเรีย จำเลย ได้ ลงมือ กระทำ ความผิด แล้ว แต่ กระทำ ไป ไม่ ตลอด เพราะ เจ้าหน้าที่ ตรวจ พบ การกระทำ ความผิด และ จับกุมได้ พร้อม เฮโรอีน เครื่อง รับ โทรศัพท์ ยี่ห้อ โซนี่ ขนาด จอภาพ 25 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง ที่ ใช้ ซุกซ่อน เฮโรอีน ตัว โดยสาร เครื่องบินสายการบิน เอธิโอเปียแอร์ไลน์ 1 ฉบับที่ จำเลย ใช้ ใน การ เดินทาง และ ใช้ เป็น อุปกรณ์ ให้ ได้รับ ผล ใน การกระทำ ความผิด หนังสือเดินทาง 1 เล่ม บัตร ที่นั่ง บน เครื่องบิน 1 ใบ บัตร ตรวจ คนเข้าเมือง ขาออก 1 ใบ และ บัตร ผูก ติด กล่อง เครื่อง รับ โทรศัพท์ 1 ใบ เป็น ของกลางขอให้ ลงโทษ ตาม พระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65, 66, 102 พระราชบัญญัติ มาตรการ ใน การปราบปราม ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2535 มาตรา 3, 7 ประมวลกฎหมายอาญามาตรา 80 และ สั่ง ริบ เฮโรอีน ของกลาง คืบ หนังสือเดินทาง บัตร ที่นั่งบน เครื่องบิน บัตร ตรวจ คนเข้าเมือง ขาออก และ บัตร ผูก ติด กล่องเครื่อง รับ โทรศัพท์ ของกลาง แก่ เจ้าของ

วันที่ 27 กรกฎาคม 2536 โจทก์ ยื่น คำร้องขอ ให้ ศาล สั่ง ริบเครื่อง รับ โทรศัพท์ และ ตัว โดยสาร เครื่องบิน ของกลาง ตาม พระราชบัญญัติมาตรการ ใน การปราบปราม ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31 ศาลชั้นต้น มี คำสั่ง ให้ ประกาศ หนังสือพิมพ์ รายวันตาม กฎหมาย ซึ่ง พนักงาน เจ้าหน้าที่ ได้ ประกาศ ใน หนังสือพิมพ์ รายวัน ข่าวสด เมื่อ วันที่ 22 และ 23 สิงหาคม 2536 ติดต่อกัน

จำเลย ให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้น พิจารณา แล้ว พิพากษา ว่า จำเลย มี ความผิด ตามพระราชบัญญัติ ยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 4, 7, 8, 15, 65 วรรคสอง , 66 วรรคสอง , 102 พระราชบัญญัติ มาตรการ ใน การปราบปรามผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 3, 7 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80 การกระทำ ของ จำเลย เป็น ความผิด กรรมเดียว ผิดกฎหมาย หลายบท ให้ ลงโทษ ฐาน พยายาม ส่งออก เพื่อ จำหน่าย ตาม พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 65 วรรคสอง ซึ่ง เป็น บทหนัก ที่สุด ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 วางโทษ ประหารชีวิต คำให้การ รับสารภาพใน ชั้น จับกุม สอบสวน และ ชั้นพิจารณา ของ ศาล เป็น ประโยชน์ แก่ การ พิจารณามีเหตุ บรรเทา โทษ ลดโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ประกอบ มาตรา 52 (ที่ ถูก มาตรา 52(2)) ให้ จำคุก ตลอด ชีวิต ริม เฮโรอีนของกลาง คืบ หนังสือเดินทาง บัตร ที่นั่ง บน เครื่องบิน บัตร ตรวจคนเข้าเมือง ขาออก และ บัตร ผูก ติด กล่อง เครื่อง รับ โทรทัศน์ แก่ เจ้าของ

โจทก์ อุทธรณ์ ขอให้ ริม เครื่อง รับ โทรทัศน์ และ ตัว โดยสารเครื่องบิน

ศาลอุทธรณ์ พิพากษาแก้ เป็น ว่า ให้ริม เครื่อง รับ โทรทัศน์ ยี่ห้อม โซนี่ ขนาด จอภาพ 25 นิ้ว และ ตัว โดยสาร เครื่องบิน สายการบิน เอธิโอเปียแอร์ไลน์ เลขที่ 4 071 2402771946 3 ของกลาง ดังกล่าว ให้ เป็น ของ กองทุน ป้องกัน และ ปราบปราม ยาเสพติด ตาม พระราชบัญญัติมาตรการ ใน การปราบปราม ผู้กระทำความผิด เกี่ยวกับ ยาเสพติด พ.ศ. 2534 มาตรา 30, 31 นอกจาก ที่ แก้ ให้ เป็น ไป ตาม คำพิพากษา ศาลชั้นต้น

จำเลย ฎีกา ขอให้ กำหนด โทษ น้อยลง

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "เห็นว่า ศาลล่าง ทั้ง สอง ได้ พิพากษา ลงโทษประหารชีวิต จำเลย ลงโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง ตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78ประกอบ มาตรา 52 ให้ จำคุก ตลอด ชีวิต นั้น แม้ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา52(2) บัญญัติ ว่า ถ้า จะ ลด กึ่งหนึ่ง ให้ ลด เป็น โทษ จำคุก ตลอด ชีวิต หรือจำคุก ตั้งแต่ ยี่สิบ ห้า ปี ถึง ห้าสิบ ปี ศาล อาจ ลงโทษ เป็น จำคุก ตั้งแต่ยี่สิบ ห้า ปี ถึง ห้าสิบ ปี ตาม ที่ กฎหมาย บัญญัติ ไว้ แต่เมื่อ พิเคราะห์ ถึงเหวอื่น ของกลาง มี น้ำหนัก คำนวณ เป็น สาร บริสุทธิ์ ถึง 7,521 กรัม เป็นของกลาง ที่ มี ปริมาณ สูง มาก นับ เป็น ภัย ต่อ สังคม และ ประเทศชาติ อย่างร้ายแรง ที่ ศาลล่าง ทั้ง สอง ใช้ดุลพินิจ ลงโทษ ให้ กึ่งหนึ่ง แล้ว กำหนด โทษเป็น จำคุก ตลอด ชีวิต นั้น เหมาะสม กับ พฤติการณ์ และ ความ ร้ายแรงแห่ง การกระทำ ผิด แล้ว ไม่มี เหตุ ที่ ศาลฎีกา จะ กำหนด โทษ ใหม่ ให้ น้อยลง อีกฎีกา ของ จำเลย ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(วุฒิ คราววุฒิ-มงคล สระแก้ว-อิทธิราช มณีภาค)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ